

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7157/2541

นายพิเชษฐ์ โพธิ์วิเชียร
นายโนรี กลวงอรัญหรือกลางอรัญ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายไว้ชัดแจ้งแล้วว่า จำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์คันที่ จำเลยที่ 2 รับประกันภัยไว้ ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทน ช. แม้จะมีได้บรรยายว่า ช.เป็นผู้เอาประกันภัย แต่ก็มีความหมาย อยู่ในตัวแล้ว โดยบรรยายว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ ช. แสดงว่า ช.เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวเมื่อตัวแทน ของผู้เอาประกันภัยไปกระทำละเมิด ผู้เอาประกันภัยในฐานะตัวการย่อมต้องรับผิดชอบ ด้วย ฟ้องโจทก์จึงชอบด้วย ป.วิ.พ.มาตรา 172 วรรคสอง ไม่เคลือบคลุม

คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายไว้ชัดแจ้งแล้วว่า จำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์คันที่ จำเลยที่ 2 รับประกันภัยไว้ ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทน ช. แม้จะมีได้บรรยายว่า ช.เป็นผู้เอาประกันภัย แต่ก็มีความหมาย อยู่ในตัวแล้ว โดยบรรยายว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ ช. แสดงว่า ช.เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวเมื่อตัวแทน

ของผู้เอาประกันภัยไปกระทำละเมิด ผู้เอาประกันภัยในฐานะตัวการย่อมต้องรับผิดชอบ
ด้วย ฟ้องโจทก์จึงขอด้วย ป.วิ.พ.มาตรา 172 วรรคสอง ไม่เคลือบคลุม

(วิเทพ ศิริพากย์-สถิตย์ ไพเราะ-สถิตย์ ไพเราะ)

ศาลแพ่ง - นายนพรัตน์ สืทธิศประเสริฐ

ศาลอุทธรณ์ - นายพิสิฐ จิตติภัก

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ